GRUPO I – CLASSE II – Plenário
TC 010.753/2022-2.
Natureza: Solicitação do Congresso Nacional.
Unidade Jurisdicionada: Ministério da Saúde.
Interessado: Câmara dos Deputados (00.530.352/0001-59).
Representação legal: não há.

SUMÁRIO: SOLICITAÇÃO DO CONGRESSO NACIONAL. SOLICITAÇÃO DE INFORMAÇÕES ACERCA DA AQUISIÇÃO DE CLOROQUINA PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE PARA COMBATE À COVID-19 EM DETRIMENTO DO PROGRAMA ANTIMALÁRIA. CONHECIMENTO. EXISTÊNCIA DE PROCESSOS QUE TRATAM DO ASSUNTO. TEMA AINDA PENDENTE DE DECISÃO DE MÉRITO. ESCLARECIMENTOS PRESTADOS À AUTORIDADE SOLICITANTE. FIXAÇÃO DE PRAZO PARA ATENDIMENTO. NOTIFICAÇÃO. REPRESENTAÇÃO A RESPEITO DO TEMA JULGADA IMPROCEDENTE. LEVANTAMENTO DO SOBRESTAMENTO. ENCAMINHAMENTO DE INFORMAÇÕES. ATENDIMENTO INTEGRAL. ARQUIVAMENTO.

RELATÓRIO

Por registrar as principais ocorrências havidas no andamento do processo até o momento, resumindo os fundamentos das peças acostadas aos autos, adoto como relatório, com os ajustes necessários, a instrução da unidade de auditoria especializada responsável pela análise da demanda (peça 17), que contou com a anuência do seu corpo diretivo (peças 18-19):

> **"INTRODUÇÃO**
>
> 1. Trata-se de Solicitação do Congresso Nacional (SCN) formulada pelo Ofício 111/2022/CFFC-P, de 9/6/2022, por meio do qual o Exmo. Deputado Federal Áureo Ribeiro, 1º Vice-Presidente da Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados (CFFC-CD), encaminha o Requerimento 58/2022, de 8/6/2022, de autoria Deputado Leo de Brito, que solicita informações, relatório e inteiro teor sobre o fato de que 'não houve aquisição de cloroquina para combater covid-19 em 2020, mas sim, para o programa antimalária, conforme afirmação do Coronel Élcio Franco, ex-secretário executivo do Ministério da Saúde durante a CPI da Covid'.
>
> **EXAME DE ADMISSIBILIDADE**
>
> 2. Os arts. 4º, inciso I, alínea 'b', da Resolução-TCU 215/2008, 38, inciso II, da LOTCU e 232, inciso III, do Regimento Interno do TCU conferem legitimidade aos presidentes de comissões técnicas ou de inquérito, quando por elas aprovada a solicitação, para solicitar informação de fiscalização ao Tribunal de Contas da União.
>
> 3. No caso específico, trata-se de solicitação de informação sobre assunto tratado em processos em andamento no TCU e a solicitação foi encaminhada pelo 1º Vice-Presidente da Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados, Deputado Aureo Ribeiro.
>
> 4. Assim, satisfeitos os requisitos legais, cabe propor o conhecimento da presente Solicitação do Congresso Nacional (SCN).
>
> **HISTÓRICO**

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade e informe o código 79675304.

5. O presente processo foi autuado como Solicitação do Congresso Nacional (SCN), encaminhada pela Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados (CFFC-CD). O objeto da solicitação era obter informações, relatório e inteiro teor sobre a alegação de que a aquisição de cloroquina em 2020 pelo Ministério da Saúde não teria sido para combater a Covid-19, mas sim para o Programa Nacional de Prevenção e Controle da Malária, conforme afirmação de um ex-secretário do Ministério da Saúde durante a CPI da Covid.

6. A instrução inicial (peça 8) propôs o conhecimento da SCN por preencher os requisitos de admissibilidade. Contudo, no exame técnico, verificou-se que o mérito da questão estava intrinsecamente ligado a outros processos em andamento no Tribunal, notadamente o TC 022.765/2020-4, que tratava de possíveis irregularidades na aquisição de insumo farmacêutico ativo para produção de cloroquina pelo Comando do Exército e o possível impacto no Programa Nacional de Prevenção e Controle da Malária.

7. Diante da conexão de objetos e da pendência de deliberação de mérito no processo principal (TC 022.765/2020-4), a proposta de encaminhamento da instrução inicial foi pelo sobrestamento da apreciação de mérito do TC 010.753/2022-2. Adicionalmente, propôs-se informar à CFFC-CD que o TCU ainda não havia se manifestado sobre o mérito da questão, mas que a decisão a ser proferida no TC 022.765/2020-4 seria encaminhada ao solicitante tão logo fosse prolatada. A SCN foi considerada parcialmente atendida naquele momento, com a ressalva de que o atendimento integral dependia da conclusão do processo sobrestador. A proposta foi integralmente atendida pelo Plenário do TCU, por meio do Acórdão 2.045/2022-TCU-Plenário (peça 10).

8. Com a decisão de mérito no TC 022.765/2020-4, por meio da prolação do Acórdão 2.629/2025-TCU-Plenário, passa-se à análise das questões suscitadas nos presentes autos.

EXAME TÉCNICO

9. A última instrução do TC 022.765/2020-4 (peça 15), que propôs o conhecimento da representação e, no mérito, a sua improcedência e o arquivamento, e que foi utilizada como fundamento para o Acórdão 2.629/2025-TCU-Plenário (peça 16), forneceu os elementos necessários para responder à presente SCN. A análise técnica da Unidade de Auditoria Especializada em Contratações do TCU (AudContratações) baseou-se em uma ponderação do contexto excepcional da pandemia, resultando nos fundamentos que serão expostos a seguir.

10. O Ministério da Saúde (MS) reconheceu expressamente que não houve ato formal que autorizasse o uso da Cloroquina 150 mg para tratamento da Covid-19. A distribuição ocorreu em resposta a solicitações dos entes subnacionais e com base em orientações iniciais do próprio MS, como a Nota Informativa 17/2020.

11. A análise do TCU não ignorou essa falha procedimental, classificando-a como uma irregularidade formal do ponto de vista dos ritos administrativos ordinários. Contudo, o Tribunal contextualizou a conduta à luz das circunstâncias excepcionais do período inicial da pandemia (março a agosto de 2020), marcado pela incerteza científica, ausência de terapias comprovadas e urgência na resposta à crise sanitária (TC 022.765/2020-4, peça 501, p. 8):

‘Essa constatação não valida a irregularidade, mas contextualiza-a de forma a demonstrar que a conduta do órgão, embora formalmente irregular, não foi arbitrária nem desprovida de racionalidade administrativa diante das circunstâncias excepcionais vivenciadas.’

12. A conclusão do TCU foi que a conduta do MS, embora formalmente irregular, não evidenciou má-fé ou intenção de burlar procedimentos, mas sim uma tentativa de conciliar a urgência da crise com a autonomia médica e federativa.

13. Um elemento central na análise foi a anulação superveniente da Nota Informativa 17/2020 (que recomendava o uso da cloroquina no tratamento precoce) pelo Acórdão 2.010/2025-TCU-Plenário. A instrução do TC 022.765/2020-4 analisou detidamente o impacto dessa anulação e concluiu que ela não afastava a aceitabilidade das justificativas do MS, por três razões principais:

a) a Nota Informativa estava formalmente vigente à época dos fatos, conferindo presunção de legitimidade e boa-fé aos agentes públicos que atuaram com base nela;

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade e informe o código 79675304.

b) a distribuição não decorreu exclusivamente da Nota, mas de múltiplos fatores convergentes, como solicitações formais dos gestores estaduais e municipais, e pressões institucionais (entidades representativas e demandas judiciais); e

c) no início de 2020, o cenário científico era de incerteza. A ausência de embasamento científico robusto, que fundamentou a anulação posterior, era uma característica comum a diversas abordagens terapêuticas cogitadas na urgência da pandemia.

14. A instrução confirmou que, apesar do redirecionamento da produção da Fiocruz para a Covid-19, o Ministério da Saúde preservou o cuidado de manter um quantitativo reservado para o abastecimento do Programa Nacional de Prevenção e Controle da Malária, que manteve seu abastecimento regular ao longo do período mais agudo da pandemia.

15. Assim, em resposta à questão central da SCN, a análise do TCU no processo sobrestador confirmou que houve, de fato, o redirecionamento da cloroquina produzida pela Fiocruz, inicialmente para o programa antimalária, para distribuição no contexto da Covid-19, em atendimento a demandas dos entes subnacionais. Este fato, que motivou a SCN, foi confirmado.

16. Contudo, a premissa de que a aquisição teria sido apenas para o programa antimalária foi mitigada. A análise demonstrou que, embora a produção tivesse essa origem, o Ministério da Saúde garantiu que o estoque do programa antimalária foi preservado, mantendo o abastecimento regular, o que afasta a alegação de prejuízo ao programa original.

17. Por fim, no que tange à irregularidade na distribuição, o TCU reconheceu a existência de uma irregularidade formal (ausência de ato formal de autorização para o redirecionamento). No entanto, as justificativas apresentadas pelo Ministério da Saúde foram consideradas aceitáveis em face do contexto emergencial e excepcional da pandemia, o que levou à proposta de improcedência da representação que questionava a conduta. A conduta do MS, portanto, foi considerada formalmente irregular, mas com as devidas justificativas aceitas pelo Tribunal.

18. Dessa forma, a SCN deve ser considerada integralmente atendida, com a proposta de arquivamento do TC 010.753/2022-2.

PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO

19. Diante do exposto, submete-se à consideração superior a presente Solicitação do Congresso Nacional (SCN), com as seguintes propostas:

19.1. conhecer da solicitação de fiscalização da Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados (CFFC/CD), encaminhada via Ofício 111/2022 CFFC-P, com fundamento no art. 38, inciso II, da Lei 8.443/1992, no art. 232, inciso III, do RITCU, e no art. 4º, inciso I, alínea ‘b’, da Resolução-TCU 215/2008;

19.2. considerar integralmente atendida esta Solicitação do Congresso Nacional (SCN), nos termos do art. 17, inciso I, da Resolução-TCU 215/2008;

19.3. comunicar da decisão que vier a ser adotada ao Presidente da Câmara dos Deputados, nos termos da minuta de aviso inserida no módulo ‘Comunicações’ do e-TCU, informando-lhe dos resultados e das medidas adotadas pelo Tribunal; e

19.4. arquivar o presente processo, nos termos do art. 250, I, c/c art. 169, II, do Regimento Interno/TCU e do art. 14, inciso IV, da Resolução-TCU 215/2008.”

É o relatório.

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade e informe o código 79675304.

VOTO

Cuidam os autos de Solicitação do Congresso Nacional (SCN) formulada com base em requerimento de autoria do Deputado Federal Leo de Brito e encaminhada pelo então 1º Vice-Presidente da Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados (CFFC/CD), Deputado Federal Áureo Ribeiro, por meio do Ofício 111/2022/CFFC-P, de 9/6/2022 (peça 2).

2. O expediente solicita informações acerca da alegação de que não teria ocorrido aquisição de cloroquina para o combate à Covid-19 em 2020, mas sim para o programa antimalária do Ministério da Saúde. O pedido fundamenta-se em declarações do ex-secretário executivo daquela pasta, Coronel Élcio Franco, prestadas perante a CPI da Pandemia.

3. Por intermédio do Acórdão 2.045/2022-TCU-Plenário, de relatoria do Ministro Vital do Rêgo, este Tribunal determinou o sobrestamento destes autos até a decisão de mérito no TC 022.765/2020-4, processo de representação que tratava de possíveis irregularidades na aquisição de insumo farmacêutico ativo para produção de cloroquina pelo Comando do Exército e o possível impacto no Programa Nacional de Prevenção e Controle da Malária.

4. Com a prolação do Acórdão 2.629/2025-TCU-Plenário, de relatoria do Ministro Benjamin Zymler, este Tribunal apreciou o mérito da referida representação, considerando-a improcedente. Naqueles autos, restou confirmado o redirecionamento de cloroquina produzida pela Fiocruz, originalmente destinada ao programa antimalária, para distribuição no contexto do enfrentamento da Covid-19, em atendimento a demandas dos entes subnacionais.

5. No entanto, evidenciou-se que o Ministério da Saúde garantiu a manutenção de quantitativos reservados para o abastecimento regular daquele programa, o qual não sofreu prejuízo em seu fornecimento ao longo do período mais agudo da pandemia.

6. Ainda nos termos da referida decisão, o TCU reconheceu a existência de uma irregularidade formal – ausência de ato formal de autorização para o redirecionamento –, porém acatou as justificativas apresentadas em face do cenário de incerteza científica e excepcionalidade da crise sanitária.

7. Diante dos fundamentos que conduziram o julgamento do processo sobrestador, a Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações) concluiu pela suficiência de informações para atender integralmente ao pleito desta solicitação.

8. Manifesto minha integral concordância com a análise empreendida pela unidade instrutora, incorporando-a às minhas razões de decidir, uma vez que as apurações levadas a efeito por esta Corte, naqueles autos, esclareceram o cerne da questão suscitada nestes autos.

9. Restou comprovado que, embora o insumo fizesse parte do estoque rotineiro para o Programa Nacional de Prevenção e Controle da Malária, ocorreu um redirecionamento administrativo para atender a demandas externas no âmbito da pandemia. Tal conduta foi contextualizada à luz do momento de urgência vivenciado em 2020, o que resultou na aceitação das justificativas apresentadas pelos gestores face às falhas formais observadas, ante a ausência de prejuízo ao referido programa pelas medidas então adotadas.

10. Dessa forma, entendo que a solicitação deve ser considerada integralmente atendida, nos termos do art. 17, inciso I, da Resolução-TCU 215/2008.

Ante o exposto, voto por que o Tribunal adote o Acórdão que ora submeto à deliberação deste Colegiado.

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade e informe o código 79675307.

TCU, Sala das Sessões, em 4 de fevereiro de 2026.

Ministro BRUNO DANTAS
Relator

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade e informe o código 79675307.

ACÓRDÃO Nº 265/2026 – TCU – Plenário

1. Processo nº TC 010.753/2022-2.
2. Grupo I – Classe de Assunto: II – Solicitação do Congresso Nacional.
3. Interessado: Câmara dos Deputados (00.530.352/0001-59).
4. Unidade Jurisdicionada: Ministério da Saúde.
5. Relator: Ministro Bruno Dantas.
6. Representante do Ministério Público: não atuou.
7. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações).
8. Representação legal: não há.

9. Acórdão:

VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Solicitação do Congresso Nacional, encaminhada pelo Deputado Federal Áureo Ribeiro, então 1º Vice-Presidente da Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados (CFFC/CD) requerendo informações acerca de investigações sobre eventual aquisição de cloroquina para o combate à Covid-19 em 2020,

ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, por unanimidade, ante as razões expostas pelo relator, com fundamento nos arts. 38, inciso II, da Lei 8.443/1992 e 169, inciso II, e 232, inciso III, do Regimento Interno do TCU c/c os arts. 3º, inciso II, 4º, inciso I, alínea "b", 14, inciso IV, e 17, inciso I, da Resolução-TCU 215/2008, em:

9.1. levantar o sobrestamento da apreciação destes autos, determinado no item 9.5 do Acórdão 2.045/2022-TCU-Plenário;

9.2. informar ao Presidente da Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados que a matéria objeto do Requerimento 58/2022 foi examinada por este Tribunal no âmbito do TC 022.765/2020-4, no qual foi exarado o Acórdão 2.629/2025-TCU-Plenário;

9.3. encaminhar ao Presidente da Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados cópia do Acórdão 2.629/2025-TCU-Plenário, acompanhado da instrução acostada à peça 501 do TC 022.765/2020-4, e desta deliberação, acompanhada do relatório e do voto que a fundamentam;

9.4. considerar integralmente atendida esta Solicitação do Congresso Nacional; e

9.5. arquivar o processo.

10. Ata n° 3/2026 – Plenário.
11. Data da Sessão: 4/2/2026 – Ordinária.
12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-0265-03/26-P.
13. Especificação do quórum:
13.1. Ministros presentes: Vital do Rêgo (Presidente), Benjamin Zymler, Augusto Nardes, Bruno Dantas (Relator), Jorge Oliveira, Antonio Anastasia e Jhonatan de Jesus.
13.2. Presidente não votou (Resolução-TCU 375/2025, art. 3º).
13.3. Ministros-Substitutos presentes: Augusto Sherman Cavalcanti e Marcos Bemquerer Costa.

(Assinado Eletronicamente)
VITAL DO RÊGO
Presidente

(Assinado Eletronicamente)
BRUNO DANTAS
Relator

Fui presente:

(Assinado Eletronicamente)
CRISTINA MACHADO DA COSTA E SILVA
Procuradora-Geral

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade e informe o código 79675308.